

საერთაშორისო საინვესტიციო პოლიტიკის სვლილებათა „საგზაო რუკა“

ალექსანდრე ვაჭარაძე

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის,
ეკონომიკის მიმართულების დოქტორანტი

რეზიუმე

სამეცნიერო ნაშრომში მოცემულია საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ინვესტიციათა ნაკადების გავრცელების მიმართულებები გლობალური კრიზისის შემდგომ პერიოდში. საინვესტიციო პოლიტიკის ტენდენციათა დახასიათებისას აქცენტირებულია საკუთრების კრიტერიუმზე დამყარებული პოლიტიკის ინსტრუმენტთა ეფექტიანობის საკითხები.

ნაშრომში განხილულია ინვესტორთა „მოქალაქეობის“ საკითხთან დაკავშირებული პოლიტიკის პრობლემები. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეჟიმის რეფორმა, რომელიც მდგრადი განვითარების პრინციპების დაცვაზეა ორიენტირებული გამოცხადებულია საერთაშორისო საინვესტიციო პოლიტიკის საფუძვლად. განხილული რეფორმის პირველ ეტაპზე ქვეყნების მიერ მიღწეულ იქნა კონსენსუსი ზოგადად რეფორმის გატარების შესახებ. მეორე და მესამე ეტაპებზე განხორციელდა ახალი ტიპური შეთანხმებები. დაიწყო მოლაპარაკებათა წარმოება ახალ საერთაშორისო საინვესტიციო შეთანხმებათა შესახებ. ნაშრომში ხაზგასმულია UNCTAD-ის მიერ შემუშავებული საერთაშორისო საინვესტიციო შეთანხმებათა „საგზაო რუკაზე“ ორიენტირების აუცილებლობა. ამ დამოკიდებულების მნიშვნელობა განსაკუთრებით მზარდია განვითარებადი ქვეყნებისთვის.

საკვანძო სიტყვები: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, საინვესტიციო პოლიტიკის ცვლილებათა „საგზაო რუკა“, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების რეჟიმის რეფორმა.

ROADMAP FOR CHANGES IN THE INTERNATIONAL INVESTMENT POLICY

Summary

The scientific paper discusses the investment policies and the trends of international investment flows in the post-global crisis era. While studying the investment policy trends, the effectiveness of property criteria is emphasized.

The paper studies the investors' "citizenship" issue-related policy problems. FDI regime reform, which is focused to defend the sustainable development principles, has been declared as the basic principles of international investment policies. During the first stage of the reform, the general consensus about the needs of changes were reached by the countries. While the sec-

ond and third phases of the policy implementation, the new typical agreements have been made. Furthermore, started the negotiation for making a new international investment agreements. The paper highlights the importance of the international investment agreements, created by UNCTAD, on the "road map". This issue is especially vital for developing countries.

Key words: foreign direct investment, "Roadmap" changes in investment policy, reform of foreign direct investment.

შესავალი

საერთაშორისო საინვესტიციო პოლიტიკის მთავარი მიზანი უნდა მდგომარეობდეს იმაში, რომ ინვესტიციები ემსახურობდეს მდგრადი განვითარების ინტერესებს, მაქსიმალურად გამოიყენოს მისი უპირატესობები და მინიმუმამდე დაიყვანოს მისივე ნეგატიური შედეგები. საკუთრების რთული სტრუქტურები ეჭვქვეშ აყენებს პოლიტიკის იმ ინსტრუმენტების ეფექტიანობას, რომლებიც ემყარება საკუთრების კრიტერიუმს და ფართოდ გამოიყენება ამ მიზნისთვის როგორც ქვეყნების დონეზე, ისე – საერთაშორისო დონეზე. ეს მოითხოვს ამ ინსტრუმენტების, როგორც საერთო მიზნის მისაღწევი საშუალებების გადაფასებას.

ამის მისაღწევად უნდა განხორციელდეს შემდეგი მნიშვნელოვანი ამოცანის შესრულება:

- უნდა დადგინდეს და გაანალიზდეს რეგულირების (საკუთრების ნიშანზე დამყარებული) ნორმების ფართოდ გამოყენების შესაძლებლობები;
- პოლიტიკის ინსტრუმენტების მართებული ურთიერთშეხამების გამოვლენა, რომელიც შედეგიანი და თანაზომიერი უნდა იყოს;
- საერთაშორისო ინვესტიციების ნაკადების ტენდენციათა დახასიათება;
- საერთაშორისო საინვესტიციო პოლიტიკის ტენდენციათა გაანალიზება;

ნაშრომი ეფუძნება საერთაშორისო ორგანიზაციების 2014, 2015 და 2016 წლების მოხსენებებს მსოფლიო ინვესტიციების შესახებ. უცხოელ და ქართველ მეცნიერთა გამოკვლევებსა და დასკვნებს.

ნაშრომის შესრულების პროცესში გამოყენებულია სტატისტიკურ მონაცემთა გაანალიზების შედეგები, აბსტრაქტისა და არაემპირიული კვლევისა და ლოგიკური ანალიზის მეთოდები. ახალმა მონაცემე-

ბის ანალიზმა და პოლიტიკურმა ღონისძიებებმა, შეიძლება ბიძგი მისცეს შემდგომ გამოკვლევებს უფრო დასაბუთებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად. ისინი, ასევე, მკაფიოდ მიუთითებენ საერთაშორისო კონსენსუსის შემდგომი ფორმირების აუცილებლობაზე. აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენცია (UNCTAD) კვლავაც მხარს დაუჭერს ამ მცდელობებს.

გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის ქმედებათა გლობალური ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს ინვესტიციათა პროცედურების გამარტივებას, ემყარება “გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის 2012 წლის პოლიტიკის საფუძვლებს” და მის მდიდარ გამოცდილებას უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში მთელ მსოფლიოში ინვესტიციათა ნახალისებასა და გამარტივების პროცედურებთან დაკავშირებით. მისი დანიშნულებაა ამ სისტემური ხარვეზის აღმოფხვრა საინვესტიციო პოლიტიკაში. ის მოიცავს საქმიანობის 10 მიმართულებას, რომლებიც ითვალისწინებენ 40-ზე მეტ გადაწყვეტილებას საინვესტიციო პოლიტიკისთვის, შესაძლებელია მათი გამოყენება და ადაპტირება ეროვნული და საერთაშორისო ამოცანების გათვალისწინებით:

საინვესტიციო ნაკადები გლობალური მსოფლიოს რეგიონებში

გლობალური კრიზისის შემდგომ პერიოდში მნიშვნელოვნად შეიცვალა საერთაშორისო საინვესტიციო ნაკადების მიმართულებები და მათი ტენდენციები. აღსანიშნავია, რომ არა მარტო ქვეყნებმა განიცადეს საერთაშორისო საინვესტიციო სახსრების უკმარისობა არამედ აღინიშნა მათი არათანაბარზომიერი განაწილება მსოფლიოს რეგიონების მიხედვით.

აფრიკაში პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა მოდინება 2015 წელს 54 მილიარდ დოლარამდე დაეცა, რამაც გამოიწვია 7%-ით შეკვეცა წინა წელთან შედარებით. პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა ზრდა ჩრდილო აფრიკაში მთლიანად გადაფარა მათი მოდინების შემცირებამ საპარიდან სამხრეთით, განსაკუთრებით – დასავლეთსა და ცენტრალურ აფრიკაში. ნედლეულის დაბალი ფასები ამცირებდნენ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა ნაკადებს იმ ქვეყნებში, რომელთა ეკონომიკა ბუნებრივი რესურსების ექსპლუატაციას ემყარება. მოსალოდნელი იყო, რომ 2016 წელს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა შედინება აფრიკაში ზომიერად გაიზარდა ლიბერალიზაციის ღონისძიებებისა და სახელმწიფო სანარმოთა დაგეგმილი პრივატიზაციის შედეგად.

აზიის განვითარებად ქვეყნებში გლობალური კრიზისის შემდეგ შეინიშნება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა ზრდა 16%-ით, 541 მილიარდ დოლარამდე, რაც ახალი, სარეკორდოდ მაღალი დონეა. ეს მნიშვნელოვანი ზრდა განაპირობა აღმოსავლეთ და სამხრეთ აზიის ქვეყნების მაღალმა მაჩვენებლებმა. ამავე დროს 2016 წელს პირდაპირ უცხოურ ინვესტი-

ციათა მოდინება შენედა და დაუბრუნდა 2014 წლის დონეს. რეგიონიდან გატანა შეიკვეცა დაახლოებით 17 %-ით, 332 მილიარდ დოლარამდე, რაც 2012 წლის შემდეგ პირველი შემცირებაა.(1)

სამხრეთ ამერიკასა და კარიბის აუზში პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა მოდინება – თუ არ ჩავთვლით ოფშორულ ფინანსურ ცენტრებს – 2015 წელს ძველ ნიშნულზე (2012 წლის) – 168 მილიარდ დოლარზე რჩებოდა. პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა ზრდის შეჩერების მიზეზი იყო (ძირითადად, სამხრეთ ამერიკაში) შიდა მოთხოვნის ზრდის შენელება და “სავაჭრო პირობების” გაუარესება, რაც ნედლეულის ფასების დაცემამ განაპირობა. და პირიქით, ცენტრალურ ამერიკაში 2015 წელს შეინიშნებოდა დადებითი დინამიკა დამამუშავებელ მრეწველობაში პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა ზრდის წყალობით. 2016 წელს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა მოდინება რეგიონში კვლავ შენედა კვლავნარმოების რთული მაკროეკონომიკური პირობების ზეგავლენით.(2)

გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა მოდინება მცირდებოდა და მიაღწია თითქმის ათი წლის წინანდელ დონეს ნედლეულის დაბალი ფასების, შიდა ბაზრებზე კონიუნქტურის დაცემისა და შემზღუდველი ღონისძიებების/გეოპოლიტიკური დაძაბულობის ზეგავლენით. პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა გატანა ამ რეგიონიდან ასევე შენედა კაპიტალის საერთაშორისო ბაზრების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის გამო. მოსალოდნელია, რომ 2015 წლის შემდეგ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა მოდინება გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში ზომიერად გაიზარდება.

მას შემდეგ, რაც ზედიზედ სამი წლის 2011, 2012 და 2013 წლების განმავლობაში პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა შედინება განვითარებულ ქვეყნებში მცირდებოდა, 2014 წელს ის მკვეთრად გაიზარდა და 2007 წლის შემდეგ ყველაზე მაღალ დონეს მიაღწია. ამის მთავარი ფაქტორი გახლდათ საერთაშორისო შდშ-ს (შესყიდვები და შერწყმები) გარიგებათა არნახულად მაღალი თანხები განვითარებულ ქვეყნებში. გამოცხადებული ინვესტიციები ახალ პროექტებში კვლავ მაღალი რჩებოდა. ამ ჯგუფის პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა გატანა მკვეთრად გაიზარდა. თუ არ გავითვალისწინებთ შდშ-ს საერთაშორისო გარიგებათა კიდევ ერთი ტალღისა და კორპორაციათა კონფიგურაციის შეცვლის შესაძლებლობას, პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა გაზიდვის გამოცოცხლება 2016 წელს, ალბათ, აღარ გაგრძელდა, 2015 წლის ბოლოსთვის ზოგიერთ მსხვილ განვითარებულ ქვეყანაში ზრდის დინამიკის შენელების გამო.

2015 წელს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა მოდინებამ სტრუქტურულად სუსტი და მოწყვლადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში აჩვენა ზომიერი ზრდა 2%-ით და 56 მილიარდ დოლარს მიაღწია. განვითარებადი ქვეყნები ამჟამად წარმოადგენს ინვესტიციათა ძირითად წყაროს ამ ქვეყნების ყველა კატეგორიაში. ყველაზე ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში მოდ-

ინება მესამედით გაიზარდა და 35 მილიარდ დოლარს მიაღწია, ხოლო ზღვისკენ გასასვლელის არმქონე ქვეყნებში და მცირე კუნძულოვან განვითარებად სახელმწიფოებში შეინიშნებოდა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა მოდინების შემცირება, შესაბამისად, 18% და 32%-ით. განსხვავებული ტენდენციები ასახულია პირდაპირ ინვესტიციათა პროგნოზებშიც ამ ქვეყნების მიმართ, 2016 წლისათვის. თუ ზღვაზე გასასვლელის არმქონე განვითარებად ქვეყნებში, როგორც მოსალოდნელია, პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა ნაკადი გაიზარდება, ერთად აღებულ ყველაზე ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებსა და კუნძულოვან მცირე განვითარებად სახელმწიფოებში პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა პროგნოზირებული მოცულობები კვლავ მცირე იქნება.(3)

მსოფლიოში არსებული საინვესტიციო ნაკადების გაანალიზების საფუძველზე შესაძლებელია ზოგადად ჩამოვყალიბოთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების განხორციელების მიმართულებებისა და მახასიათებლების ტენდენციები:

- დაბალი ფასები აკავებს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა განხორციელების პროცესს აფრიკაში;

- პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოდინებამ აზიაში ახალ სარეკორდო მაჩვენებლებს მიაღწია;

- სამხრეთ ამერიკასა და კარიბის აუზში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოდინება ძველ დონეზე რჩება;

- 2015 წელს გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში უკვე შეინიშნებოდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შეტანის შემდგომი შემცირება;

- მკვეთრად გაიზარდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შეტანა განვითარებულ ქვეყნებში;

- პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები სტრუქტურულად სუსტი და მოწყვლადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში კვლავ კონცენტრირებულია მომპოვებელ მრეწველობაში.

კვლავ მნიშვნელოვანი საინვესტიციო ნაკადები მიედინება ოფშორულ ფინანსურ ცენტრებში. ოფშორული ფინანსური ნაკადების შენელების მიუხედავად, იმ ინვესტიციებისგან მიღებული შემოსავლების წილი, რომლებიც ასახულია დაბალგადასახადიან, ზოგჯერ კი – ოფშორულ იურისდიქციებში, მაღალია. წყვეტა შემოსავლის მიღების ადგილსა და საწარმოო ინვესტიციებს შორის, რომელიც საგადასახადო შემოსავლების მნიშვნელოვან დანაკარგებს იწვევს, სერიოზულად აშფოთებს ნაციონალურ დირექტიულ ორგანოებს.

ოფშორულ ფინანსურ ცენტრებში გამავალი ფინანსური ნაკადების შენარჩუნება და პოტენციური საგადასახადო დანაკარგები, რომლებიც გამოწვეულია წყვეტით შემოსავლის მიღებასა და საწარმოო ინვესტიციებს შორის, კიდევ ერთხელ მიუთითებს საგადასახადო და საინვესტიციო პოლიტიკის მეტი შეთანხმებულობის მწვავე საჭიროებაზე (გლობალურ დონეზე). მათი ურთიერთქმედების ამაღლება ხელს შეუწყობს მათსავე შეთანხმებულობასა

და ურთიერთშევესებადობას. გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციამ შეიმუშავა შეთანხმებული საგადასახადო და საინვესტიციო პოლიტიკის რიგი სახელმძღვანელო პრინციპები.

საინვესტიციო პოლიტიკის საერთაშორისო ტენდენციები

საერთაშორისო საინვესტიციო პოლიტიკის მიზნები და ინსტრუმენტები შეიმუშავა გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების ორგანიზაციამ (რაც დაამტკიცეს ვაჭრობისა და განვითარების საბჭოს 31-ე სპეციალურ სესიაზე).(4)

ნაშრომი ეფუძნება პროგრესს, რომელიც მიღწეული იქნა საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა (სსხ) რეჟიმის რეფორმირების საქმეში. აღნიშნული საერთაშორისო აქტივობის მიზანს წარმოადგენს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა.

სსხ-ს რეჟიმის რეფორმა მიმდინარე პერიოდში (2015 წლიდან) შევიდა საერთაშორისო საინვესტიციო პოლიტიკა 2-ის ჩამოყალიბების პროცესში (პროცესის მთავარ სტადიაზე).

რეფორმის პირველ ეტაპზე (2012წ) ქვეყნებს შორის კონსენსუსი იქნა მიღწეული რეფორმის გატარებასთან დაკავშირებით. ქვეყნებმა გამოავლინეს რეფორმისადმი მიდგომისა და მოქმედების სფეროები. მათ განიხილეს სსხ-ს საკუთარი ქსელები, შეიმუშავეს ახალი ტიპური ხელშეკრულებები და დაიწყეს მოლაპარაკებათა წარმოება ახალი უფრო თანამედროვე სსხ-ების დადებასთან დაკავშირებით. ახალი სსხ-ების უმრავლესობა მიჰყვება UNCTAD-ის მიერ შემუშავებული საინვესტიციო რეჟიმის რეფორმის „საგზაო რუკას“. (5)

ყოველსაშუალოდ რეფორმა მოითხოვს ორმხრივ მიდგომას - არა მხოლოდ ახალ ხელშეკრულებათა დადების მიმართულებით, არამედ მოქმედი ხელშეკრულებების მოდერნიზებასაც. მისი მნიშვნელობა შემდეგი სამი მიზეზითაა განპირობებული:

ა) ჯერ კიდევ ძალზე მაღალია პირველი თაობის ხელშეკრულებათა რაოდენობა; მოქმედ ხელშეკრულებათა 95% (2500 მეტი საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულება-სსხ) 2010 წლამდე პერიოდშია დადებული ამასთან ერთად 700 ხელშეკრულება ჯერ კიდევ არ შესულა ძალაში;

ბ) პირველი თაობის ხელშეკრულებები ძალზე „ხისტი“. მიმდინარე პერიოდის ინვესტიციებსა და სახელმწიფოს შორის დავების დარეგულირების უმრავლეს შემთხვევებში ხელშეკრულებები 2010 წლამდეა დადებული. ამავე დროს უმრავლეს მათგანი შეიცავს მრავალმნიშვნელოვანსა და ბუნდოვან ფორმულირებებს.

გ) პირველი თაობის ხელშეკრულებები ამყარებენ შეუსაბამოებს. მათი მოქმედების გაგრძელება შექმნის სახელშეკრულებო ურთიერთობათა დუბლირებასა და ფრაგმენტაციას, აგრეთვე ურთიერთქმედებათა პრობლემებს.

რეზიუმის მეორე ეტაპის 10 პარიანტი.

მოქმედ ხელშეკრულებათა შეცვლის მსურველი ქვეყნებისთვის არსებობს პოლიტიკის მინიმუმ 10 ვარიანტი. აღნიშნული ვარიანტები სახელმწიფოთა ახალ პოლიტიკურ მიზნებთან შესაბამისობის საშუალებას იძლევა. ეს ვარიანტები ურთიერთგამომრიცხავი არ არის და ავსებს ერთმანეთს. (6). ისინი განსხვავდებიან რამდენიმე მხრივ, მათ შორის:

- აერთიანებენ და შეიცავენ ზომებს, რომლებსაც გააჩნიათ სპეციალური (ხელშეკრულებათა ნორმების განმარტება ან ცვლილება) ან პოლიტიკური (მონაწილეობა მრავალმხრივ საფუძველზე) ხასიათი საკითხებზე;

- ორიენტირება პროცედურულ საკითხებზე (ხელშეკრულებათა ცვლილება ან ახლის დადება);

- მოლაპარაკებათა შინაარსობრივი (საერთაშორისო სტანდარტებთან მაქსიმალური დაკავშირება) ხასიათის ცვლილება;

- სსხ-თა რეჟიმთან ურთიერთკავშირის გათვალისწინება (მაგალითად, ხელშეკრულებათა ცვლილება, სრულიად შეცვლა, ან ურთიერთქმედება მრავალმხრივ საფუძველზე);

- მოლაპარაკების შეწყვეტა ან ხელშეკრულებიდან გამოსვლა (მაგალითად, შეწყვეტა ცვლილებათა შეტანის სანაცვლოდ ან მრავალმხრივი ხელშეკრულებიდან გამოსვლა).

განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ პოლიტიკის 10 ვარიანტი წარმოადგენს სსხ-თა რეჟიმში ცვლილებათა შეტანის პირობებს და არა ხელშეკრულებათა შინაარსის შემუშავებას. მიმდინარე რეფორმის პოლიტიკის 10 ვარიანტის ზომები და მათი შედეგები მდგომარეობს შემდეგში:

1. ხელშეკრულების დებულებებისთვის განმარტებათა ერთობლივად შემუშავება. ასეთი მიდგომა არა მარტო განმარტავს ხელშეკრულების დებულებათა (პუნქტების) შინაარსს, არამედ ზღუდავს სასამართლოებში განსახილველ სადაო საკითხთა მოცულობას;

2. ხელშეკრულებათა დებულებების ცვლილება. იგი გულისხმობს: მიმდინარე პერიოდში მოქმედ ხელშეკრულებათა შინაარსში ცვლილებათა შეტანა ახალი დებულებების გაზიარების გზით, მოქმედი ხელშეკრულებების ზოგიერთ დებულებაში ცვლილებათა შეტანა, ან არსებულ დებულებათა და პუნქტების გაუქმება;

3. მოძველებულ ხელშეკრულებათა შეცვლა. პირველი თაობის ხელშეკრულებათა ჩანაცვლება ახალი შეთანხმებით;

4. სსხ-ბათა ქსელის კონსოლიდაცია. ორმხრივი ან მეტი მხრის მონაწილეობის საფუძველზე არსებული პირველი თაობის საინვესტიციო ხელშეკრულებების გაუქმება და მათი ჩანაცვლება პლურალისტური სსხ-ებით;

5. არსებულ ხელშეკრულებათა შორის მიმდინარე ურთიერთქმედებათა რეგულირება. ნორმათა დადგენა, რომლებიც განსაზღვრავს მოცემულ პერიოდში სსხ-ებში მათ გამოყენებას;

6. გლობალურ სტანდარტებთან კავშირის დამყარება. სსხ-სა და საერთაშორისო სამართლის მხარეთა შორის არსებული ურთიერთქმედებისა და შეთანხმებულობის ხელშეწყობა და პოლიტიკის შემუშავება;

7. მონაწილეობა მრავალმხრივ თანამშრომლობაში. ბევრ მონაწილე ქვეყნებს შორის მოქმედი ახალი წესებისა და მათი განმარტებების შემუშავება. მოცემული სიახლეები უნდა გულისხმობდნენ მექანიზმსაც რომელიც ხელს შეუწყობს და უზრუნველყოფს მათ განხორციელებას;

8. პირველი თაობის უსაფუძვლო ხელშეკრულებათა უარყოფა. ქვეყნის განზრახვის რეალიზება, რომ არ გახდეს უკვე არსებული, მაგრამ ჯერ კიდევ არარატიფიცირებული ხელშეკრულების მონაწილე;

9. პირველი თაობის ხელშეკრულებათა მოქმედების შეწყვეტა მონაწილე მხარეებს ანთავისუფლებს ვალდებულებათა შესრულებისგან;

10. მრავალმხრივი ხელშეკრულებებიდან მონაწილე რომელიმე ან რამდენიმე მხარის გასვლა ტოლფასია მათთვის შეთანხმების შეწყვეტისა, მაგრამ იგივე მდგომარეობა ძალაში ტოვებს ხელშეკრულებას სხვა მონაწილე მხარეთათვის (ანუ მისი ანულირება არ ხდება).(7)

იმისთვის რომ სწორი არჩევანი გადაკეთოთ და განესაზღვროთ სსხ-ბათა რეფორმის პოლიტიკის რომელი ვარიანტი უნდა აირჩიოს ქვეყანამ კონკრეტულ სიტუაციაში უნდა ჩატარდეს (ამავე დროს ეს პერმანენტული პროცესი უნდა იყოს) ფართო ამოცანების განხორციელებაზე განკუთვნილი ხარჯებისა და სარგებელის საფუძვლიანი და ფაქტობრივი ანალიზი. მიმდინარე რეფორმის სტრატეგიულ ამოცანებში ჩართულია ერთიანი და დაბალანსებული შედეგების მიღწევა. იგი მოკლებულია რეფორმატორთა გადაჭარბებულ ამბიციურობას რაც სსხ-ს რეჟიმს აშორებს ინვესტიციათა ნახალისებისა და დაცვის რეალური მიზნებისაგან. ამ მიმართულებით სისტემური პრობლემები ჩნდება ხარვეზებისგან, პარალელიზმისა და ფრაგმენტაციისგან რომლებიც ქმნის არასრულყოფილი შეთანხმებისა და ურთიერთკავშირის პრობლემებს. კოორდინაციის ამოცანები რეფორმის გატარებაში ითხოვს: პრიორიტეტულ მოქმედებათა ჩამოყალიბებას, ხელშეკრულებათა განხორციელებისა და უზრუნველყოფისთვის შესაფერისი პარტნიორების მოძიებას, პოლიტიკის შემუშავების სხვადასხვა დონეზე რეფორმის მოთხოვნებთან შეთანხმებას.

კვალიფიციური კადრების დეფიციტის პრობლემა განვითარებად ქვეყნებში ართულებს პირველი თაობის სსხ-ბათა ხარვეზების ლიკვიდირებას. აუცილებელია არჩევანის გაკეთება პოლიტიკის 10 ვარიანტიდან პარამეტრთა საუკეთესო კომბინაციის განსაზღვრისათვის. ვარიანტიდან შერჩეული კომბინაცია საბოლოოდ უნდა ასახავდეს ქვეყნის საერთაშორისო საინვესტიციო პოლიტიკის მიმართულებებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ეროვნულ

ლი სტრატეგიასთან შესაბამისობაში. უფრო მეტიც, განვითარების პოლიტიკა უნდა ითვალისწინებდეს პარამეტრების კუმულაციურ გავლენასაც. ვარიანტების ზოგიერთმა კომბინაციამ შეიძლება გამოიწვიოს ის ფაქტი, რომ სახელმწიფოებო რეჟიმი მნიშვნელოვან წილად დაკარგავს ინვესტიციათა დაცვის ტრადიციულ დასაბუთებებს, რამაც შესაძლებელია სსხ-ბათა რეჟიმიდან სრული გასვლა გამოიწვიოს.

განსაკუთრებით ყოვლისმომცველი ხასიათის მქონე რეფორმირების ძალისხმევამ, უნდა გამოიყენოს სარგებელი, რომელიც შეიძლება მიღწეული იქნეს კანონის უზენაესობით, ინვესტორთა პროგნოზირებად მოლოდინზე რეაგირებით, გამჭვირვალობითა და სტაბილურობით პოლიტიკის შემუშავებაში. რეფორმის ვარიანტების შერჩევისას, პოლიტიკოსებმა უნდა განიხილონ და გაითვალისწინონ სამართლებრივი და პრაქტიკული პრობლემები. სპეციალურ სამართლებრივ პრობლემებს შორის ყურადღებას იმსახურებს შემდეგი სამი სფერო: მომატებული კეთილგანწყობის რეჟიმის დებულებები, ხელშეკრულების მოქმედების გაგრძელებაზე არსებული და მიღებული დებულებები და ძველი ხელშეკრულებებიდან ახალზე გადასვლის რეჟიმის დებულებები. პოლიტიკის შემუშავებლებმა და გამტარებელმა ორგანოებმა აუცილებელია მხედველობაში მიიღონ და თავიანთი მოქმედების გეგმებში სრულყოფილად გაითვალისწინონ ბევრი პრაქტიკული და პოლიტიკური პრობლემების წარმოშობის შესაძლებლობები.

გლობალურ მსოფლიოში სსხ-ბათა არჩეული პოლიტიკის ახალ ღონისძიებათა უმრავლესობა კვლავ ითვალისწინებს ინვესტიციათა ნახალისებასა და ლიბერალიზაციას. ამ ღონისძიებათა 85% ინვესტორთათვის 2015 წელს ხელსაყრელი იყო. განვითარებადი ბაზრების მქონე აზიის ქვეყნები ყველაზე მეტად აქტიურობდნენ სხვადასხვა დარგებში მოსაზიდ ინვესტიციათა პირობების ლიბერალიზაციის პროცესებში. ამავე დროს ახალი ტიპის საინვესტიციო შეზღუდვებისა და/ან კანონების შემოღება, ძირითადად, სტრატეგიულ დარგებში უცხოური საკუთრების წილის ზრდამ გამოიწვია. შემოღებულ ცვლილებათა მნიშვნელოვანი ნაწილი ხასიათდება ახალი საინვესტიციო კანონმდებლობის მიღებით ან არსებულის საფუძვლიანი გადახედვით. აღნიშნული პროცესი ძირითადად ზოგიერთ აფრიკულ ქვეყანაში უკვე მიმდინარეობდა.

ეკონომიკური უსაფრთხოების დაცვა სულ უფრო მეტად გადაიქცა ეროვნული და საერთაშორისო საინვესტიციო პოლიტიკის მნიშვნელოვან ფაქტორად. ქვეყნები ხელმძღვანელობენ ეროვნული უსაფრთხოების სხვადასხვაგვარი კონცეფციებით, როდესაც ცდილობენ ინვესტიციათა მოზიდვის პროცესში მაქსიმალურად გაითვალისწინონ ეკონომიკური ინტერესები. სახელმწიფოთა მიერ ნაციონალური ეკონომიკური ინტერესების დაცვის წესების შემუშავებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკითხს წარმოადგენს ეროვნული უსაფრთხოების დაცვის წესების

ჩამოყალიბება. მათი გამოყენებისას უპირველეს ყოვლისა გათვალისწინებულ უნდა იქნას ინვესტორთათვის პროცედურათა გამჭვირვალობა და პროგნოზირებადობა.

აღსანიშნავია რომ კვლავ იზრდება საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა სივრცე. 2015 წლის დასაწყისში დაიდო 31 ახალი საინვესტიციო ხელშეკრულება და წლის ბოლოსთვის მათმა საერთო რაოდენობამ 3304-ს მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველწლიურად დადებულ ხელშეკრულებათა რაოდენობა კვლავ მცირდება, ზოგიერთ მათგანი მონაწილეთა დიდ რაოდენობაზე ვრცელდება და მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და პოლიტიკური წონა აქვს. ბოლო პერიოდის საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებები ფორმდება სხვადასხვაგვარი მოდელების მიხედვით, ხოლო რეგიონალური ხელშეკრულებები ხშირად ძალაში ტოვებენ ამჟამად მოქმედ ორმხრივ მოლაპარაკებებს მონაწილეთა შორის (რაც მზარდ სირთულეებს იწვევს). 2016 წლის მაისის ბოლომდე თითქმის 150 ქვეყანა აწარმოებდა მოლაპარაკებებს, სულ ცოტა, 57 ახალი საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულების დადების შესახებ. (8)

2015 წელს, ამგვარი ხელშეკრულებების შესაბამისად, ინვესტორთა და სახელმწიფოს შორის უთანხმოებასთან დაკავშირებით აღიძრა 70 ახალი საარბიტრაჟო საქმე (ეს იყო ახალი წლიური რეკორდი). ბოლოდროინდელი ტენდენციის შესაბამისად, მაღალი იყო იმ საქმეთა წილი (40%), რომლებიც აღიძრა განვითარებული ქვეყნების წინააღმდეგ. საჯაროდ ხელმისაწვდომ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილებებს 2015 წელს მოჰყვა განსხვავებული შედეგები:

- საქმისწარმოების საიურისდიქციო სტადიაზე ხშირად ჭარბობდა გადაწყვეტილებები სახელმწიფოს სასარგებლოდ;

- გადაწყვეტილებები იმ საქმეებთან დაკავშირებით, რომლებმაც მიაღწიეს საფუძვლიანი (არსობრივი) განხილვის სტადიას, ხშირად ინვესტორთა სასარგებლოდ იყო მიღებული.

საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა რეფორმა ფართოვდება და პირველი კონკრეტული შედეგები მოაქვს. იქმნება საინვესტიციო ხელშეკრულებების ახალი თაობა. გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის (UNCTAD) საინვესტიციო პოლიტიკის საფუძვლები და მისი “საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებების „საგზაო რუკა“ განსაზღვრავენ რეფორმის საკვანძო მიმართულებებს პოლიტიკის ფორმირების ყველა დონეზე. დაახლოებით 100-მა ქვეყანამ გამოიყენა პოლიტიკის ეს ინსტრუმენტები საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა საკუთარი სისტემის განსახილველად და დაახლოებით 60-მა გამოიყენა ისინი ხელშეკრულებათა დებულებების შესამუშავებლად. საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებების რეფორმის ამ პირველი ეტაპზე განხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

- ქვეყნებმა მიაღწიეს კონსენსუსს რეფორმის აუცილებლობის შესახებ;

- მათ განსაზღვრეს მისი გატარების სფეროები და მეთოდები;

- განიხილეს საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა საკუთარი სისტემები;

- შეიმუშავეს ახალი ტიპური ხელშეკრულებები; და

- დაიწყო მოლაპარაკებები ახალი, უფრო თანამედროვე (ნესების თვალსაზრისით) საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა შესახებ.

მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად, ჯერ კიდევ ბევრი ცვლილებაა მოსალოდნელი. საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა რეფორმის მეორე ეტაპზე ქვეყნებმა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ უკვე დადებული ხელშეკრულებების სისტემას. საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებების რეფორმის პირველი ეტაპისგან განსხვავებით, როდესაც მუშაობა მიმდინარეობდა, ძირითადად, ქვეყნების დონეზე, რეფორმის მეორე ეტაპი მოითხოვს პარტნიორთა თანამშრომლობისა და კოორდინაციის გაფართოვებას, რათა თავიდან იქნას აცილებული სისტემური რისკები და შეუსაბამობა რომლებიც ბევრ ძველ ხელშეკრულებას ახასიათებს. 2016 წლის მსოფლიო საინვესტიციო ფორუმზე შესაძლებელი გახდა იმის განხილვა, თუ როგორ უნდა ჩატარებულიყო სსხ-ბათა რეფორმის მეორე ეტაპი.

პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციათა განხორციელების პროცედურათა გამარტივება. ამ მიმართულებით ხარვეზები პოლიტიკაში უნდა აღმოიფხვრას. ინვესტიციათა პროცედურების წახალისებასა და გამარტივებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს განვითარების მომდევნო პერიოდში. ეროვნულ დონეზე მრავალმა ქვეყანამ შექმნა ინვესტიციათა პროცედურების წახალისებისა და გამარტივების სისტემები, მაგრამ მცდელობათა უმრავლესობა მიზნად ისახავს ინვესტიციათა წახალისებას (მათი განთავსების ადგილის გაფართოებისა და შეღავათების მეშვეობით) და არა მათი პროცედურების გამარტივებას (რაც აადვილებს ინვესტირების პროცესს). ძალზე იშვიათად ხდება საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებებში იმ კონკრეტული ღონისძიებათა ჩართვა, რომელთა დანიშნულებაც საინვესტიციო პროცედურების გამარტივებაა.

გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის ქმედებათა გლობალური ერთობლიობა, რომლის მიზანია ინვესტირების პროცედურათა გამარტივება, გვთავაზობს პოლიტიკის ვარიანტებს რომლებიც უზრუნველყოფს:

- გამჭვირვალობისა და ინვესტირების ხელთ არსებული ინფორმაციის გაზრდას;

- ადმინისტრაციული პროცედურების ეფექტიანობისა და ქმედითობის უზრუნველყოფას; და

- პოლიტიკური ვითარების პროგნოზირებადობის ამაღლებას.

ქმედებათა ერთობლიობა შედგება საქმიანობის 10 მიმართულებისგან და 40-ზე მეტი გადაწყვეტილებიდან. ის მოიცავს ღონისძიებებს, რომელთა რეალიზებაც ქვეყნებს შეუძლიათ ცალმხრივი წესით. ამასთან ერთად იმ გადაწყვეტილებებს, რომელთაც შეუძლიათ საერთაშორისო თანამშრომლობის წარმართვა ან რომლებიც შეიძლება ჩართულ იქნას საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებებში.

ინვესტორთა „მოქალაქეობის“ საკითხთან დაკავშირებული: პოლიტიკის გამოწვევა

უცხოური ფილიალების მქონე უდიდესი ტნკ-ის 40%-ზე მეტს მთელს მსოფლიოში რამდენიმე პასპორტი აქვს: ეს ფილიალები წარმოადგენს მფლობელობის რთული სქემების ნაწილს, რომელსაც მრავალი საერთაშორისო კავშირი აქვს და რომელშიც, საშუალოდ, მინიმუმ სამი იურისდიქცია მონაწილეობს. უცხოური ფილიალების მესაკუთრეთა და ინვესტორთა „მოქალაქეობის“ საკითხი თანდათანობით სულ უფრო ბუნდოვანი ხდება.

“რამდენიმე პასპორტის მქონე ფილიალები” – ესაა საწარმოს საკუთრებაში არაპირდაპირი (ირიბი) უცხოური მონაწილეობის, მესამე ქვეყნებში ინვესტიციათა ტრანზიტისა და ადგილობრივი ინვესტიციების დაბრუნების შედეგი, როდესაც ადგილობრივ ინვესტიციებს გარეგნულად უცხოურის ფორმა აქვთ. უცხოური ფილიალების დაახლოებით 30% ეკუთვნის უცხოელ მესაკუთრეს არა უშუალოდ, არამედ – ადგილობრივი სტრუქტურის მეშვეობით; ფილიალების არა უმეტეს 10%-ის საკუთრება გაფორმებულია მესამე ქვეყანაში არსებული შუალედური სტრუქტურების მონაწილეობით; მათგან 1%, საბოლოო ანგარიშში, ადგილობრივ ინვესტორს ეკუთვნის. ამ ტიპების ფილიალები ბევრად უფრო გავრცელებულია უმსხვილეს მრავალეროვნულ საწარმოებში: მათი უცხოური ფილიალების 60%-ს აქვს მრავალეროვანი საერთაშორისო კავშირები მათსავე მესაკუთრესთან – დედა კომპანიასთან.

რაც უფრო დიდია მრავალეროვნული საწარმო, მით უფრო რთულია მისი საკუთრების შიდა სტრუქტურა. 100 მრავალეროვნული საწარმოდან თითოეულს – გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის ტრანსნაციონალობის ინდექსის ზედა ნაწილში – აქვს მათი საკუთრების სტრუქტურის 7 დონე (ესე იგი, კავშირები მესაკუთრესა და ფილიალს შორის შეიძლება გადაკვეთოს 6-მა საზღვარმა), დაახლოებით 20 ჰოლდინგური კომპანია, რომლებიც ფლობენ ფილიალებს სხვადასხვა იურისდიქციაში, და თითქმის 70 სტრუქტურა ოფშორულ საინვესტიციო ცენტრებში.

უცხოური საკუთრების რეგულირების ნორმები საყოველთაოდაა მიღებული: ქვეყნების 80% ზღუდავს მაჟორიტარულ უცხოურ საკუთრებას, სულ ცოტა, ერთ დარგში მაინც. უცხოური საკუთრების რეგულირებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების სფეროში შეიმჩნევა ლიბერალიზაციის ტენდენცია,

რაც მიიღწევა შეზღუდვათა გაუქმების, უცხოური სააქციონერო კაპიტალის ნებადართული წილის გაზრდის გზით ან იმის მეშვეობით, რომ უცხოელი ინვესტორებს უფრო მარტივად ეძლევათ ნებართვა და დაშვების უფლება. ამასთან, საკუთრების მრავალი შეზღუდვა ჯერ კიდევ ძალაშია როგორც განვითარებად, ისე – განვითარებულ ქვეყნებში.(8)

ინვესტორთა სახელმწიფოებრივი კუთვნილების საკითხის გაზუნდოვანებამ გააძნელა უცხოური საკუთრების რეგულირების ნორმათა გამოყენება. ზოგიერთ ქვეყანაში დირექტიულმა ორგანოებმა შეიმუშავეს უცხოური საკუთრების რეგულირების ნორმათა ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფი მექანიზმები, მათ შორის – კანონები ცრუმადგიერი კომპანიების წინააღმდეგ, ზოგადი ნორმები ბოროტად გამოყენების აკრძალვის შესახებ, რათა თავიდან იქნას აცილებული უცხოური კონტროლი და, აგრეთვე დაანეს ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნები.

არაპირდაპირი საკუთრების სტრუქტურებსა და კომპანიებს – საფოსტო ყუთებს შეუძლიათ მნიშვნელოვნად გააფართოონ საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებების მასშტაბი. დაახლოებით ერთი მესამედი საქმეებისა ინვესტორსა და სახელმწიფოს შორის უთანხმოების დარეგულირების შესახებ აღიძრება იმ სტრუქტურების მიერ, რომლებიც, საბოლოო ანგარიშში, მიეკუთვნება დედა კომპანიას (ის არაა იმ ხელშეკრულების მონაწილე, რომლის გამოც წარდგენილია სარჩელი) მესამე ქვეყანაში. ზოგიერთი ბოლოდროინდელი საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულება ცდილობს გადაჭრას ის პრობლემები, რომლებსაც წარმოქმნის საკუთრების გართულებული სტრუქტურები, და შემოაქვთ უფრო შემზღუდველი განსაზღვრები. ხელშეკრულებებში შეაქვთ შენიშვნები უფლებების უარყოფის შესახებ და არსებითი საქმიანი აქტივობის მოთხოვნები, მაგრამ ამჟამად არსებული ხელშეკრულებების უმრავლესობა ამგვარ მექანიზმებს არ ითვალისწინებს.

დირექტიულ ორგანოებს უნდა ესმოდეოთ, რა შედეგები მოჰყვება საკუთრების რთულ სტრუქტურებს, რომლებიც ინვევენ საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებების დე-ფაქტო მრავალმხრივ ხასიათს. მაგალითად, დაახლოებით მესამედი გარეგნულად შიდა რეგიონალური უცხოური ფილიალებისა მსხვილ (ქმნადობის პროცესში მყოფ) მეგარეგიონალურ სახელშეკრულებო ზონებში, მაგალითად, ტრანსწყნარი ოკეანის სააგენტო, ტრანსატლანტიკური სავაჭრო-საინვესტიციო პარტნიორობა და რეგიონალური ყოვლისმომცველი ეკონომიკური პარტნიორობა, საბოლოო ანგარიშში, მიეკუთვნება დედა ფირმებს რეგიონის საზღვრებს გარეთ, და წამოჭრის საკითხს იმის შესახებ, ვინ იღებს მოგებას ამ ხელშეკრულებებისა და მოლაპარაკებების შედეგად. დირექტიული ორგანოების მიზანს უნდა წარმოადგენდეს ბუნდოვანების თავიდან აცილება როგორც ინვესტორების, ისე – სახელმწიფოებისთვის განკუთვნილ საერთაშორისო ინვესტიციათა რეჟიმის

მასშტაბებთან (მოცვის სფეროსთან) დაკავშირებით.

იმგვარი საინვესტიციო პოლიტიკის გადაზრება, რომელიც ემყარება საკუთრების საწყისს, ნიშნავს საკუთრების რეგულირების ნორმათა ეფექტიანობის შენარჩუნებას და ალტერნატივათა განხილვას. ერთი მხრივ, დირექტიულმა ორგანოებმა უნდა შეამოწმონ საკუთრების რეგულირების ნორმების “გამოსადეგობა” იმ მექანიზმებთან შედარებით, რომლებიც გამოიყენება საინვესტიციო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ სფეროებში, ისეთებში, როგორებიცაა კონკურენცია, გადასახადები და სამრეწველო განვითარება. მეორე მხრივ, დირექტიულ ორგანოებს შეუძლიათ განამტკიცონ მფლობელობის ჯაჭვებისა და საბოლოო საკუთრების შეფასება და სრულყოფი ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნები. მაგრამ მათ უნდა გაითვალისწინონ ის ადმინისტრაციული ტვირთი, რომელიც ამის შედეგად შეიძლება დაანეს სახელმწიფო ორგანოებსაც და ინვესტორებსაც.

მთლიანობაში, საერთაშორისო მდგრადი განვითარებისკენ სწრაფვის მიზნით ინვესტიციათა წახალისებისათვის მნიშვნელოვანია ბალანსის პოვნა ლიბერალიზაციასა და რეგულირებას შორის.

ინვესტირების პროცედურათა გამარტივებას ცენტრალური მნიშვნელობა აქვს 2015 წლის შემდგომ პერიოდში. ინვესტირების პროცედურათა გამარტივება განსხვავდება ინვესტიციათა წახალისებისგან. ინვესტიციათა წახალისება უკავშირდება ინვესტიციათა დანიშნულების ადგილის შეცვლას და ამიტომ ხშირად დაკავშირებულია ერთ კონკრეტულ ქვეყანასთან, ისე, რომ კონკურენტული ხასიათი აქვს. ინვესტირების პროცედურათა გამარტივება ნიშნავს ინვესტორებისთვის თავიანთი ინვესტიციების განთავსების ან გაფართოების და, აგრეთვე, ყოველდღიური მუშაობის გაიოლებას.

ინვესტირების პროცედურათა გაიოლება შეიძლება მოიცავდეს გამჭვირვალობისა და ინვესტორებისთვის არსებული ინფორმაციის გაზრდას; მუშაობას ინვესტორებისთვის განკუთვნილი ადმინისტრაციული პროცედურების ეფექტიანობისა და ქმედითობის გაზრდას; პოლიტიკური გარემოს თანმიმდევრულობისა და პროგნოზირებადობის ამაღლებას კონსულტაციათა პროცედურების მეშვეობით; ასევე, ინვესტიციური კამათების დაძლევის ომბუდსმენების მოხმობის წყალობით.

სადღეისოდ ეროვნული და საერთაშორისო საინვესტიციო პოლიტიკა ინვესტირების პროცედურათა გამარტივებას შედარებით ნაკლებ ყურადღებას უთმობს, ინვესტიციათა წახალისებისა და გამარტივებისთვის განკუთვნილი 170 ახალი ზომიდან, რომლებიც შემოტანილ იქნა მთელს მსოფლიოში 2010-2015 წლებში, ინვესტირების პროცედურათა გასამარტივებელი ღონისძიებები მხოლოდ მცირე ნაწილს შეადგენს. საერთაშორისო დონეზე ამჟამად მოქმედი 3304 საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულების დიდ უმრავლესობაში კონკრეტული ინვესტიციათა წახალისებელი და გამამარტივებელი

ლი საინვესტიციო ღონისძიებები არაა გათვალისწინებული, ან – სუსტია. (9)

რეფორმა, რომლის მიზანია საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა რეჟიმის მისადაგება მდგრადი განვითარების დღევანდელი იმპერატივებისადმი, თანდათან ვითარდება. ჩნდება საინვესტიციო ხელშეკრულებების ახალი თაობა. 2015 წელს გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის მიერ მომზადებულ მოხსენებაში მსოფლიო ინვესტიციების შესახებ წარმოდგენილი იყო საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა რეფორმის საგზაო რუკა. მასში ჩამოყალიბებულია ექვსი სახელმძღვანელო პრინციპი, რომლებშიც განხილულია რეფორმის ხუთი სფერო და მონიშნულია ქმედებათა ვარიანტები პოლიტიკის ფორმირების ოთხ დონეზე. გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის საინვესტიციო პოლიტიკის საფუძვლები და მისი საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა რეფორმის საგზაო რუკები განსაზღვრავენ საკვანძო ღონისძიებებს რეფორმის გასატარებლად.

ეროვნულ დონეზე ბევრი ქვეყანა ხელახლა განიხილავს საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა საკუთარ სისტემას და/ან ქმნის ხელშეკრულებათა ახალ მოდელს. დაახლოებით 100-მა ქვეყანამ (იმ ქვეყნების ჩათვლით, რომლებშიც ჩატარებულ იქნა შეფასება ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგიონალური ორგანიზაციის (ჩარჩოებში) გამოიყენა “გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის საინვესტიციო პოლიტიკის საფუძვლები” საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა საკუთარი სისტემის გადასასინჯად. მათგან დაახლოებით 60-მა გამოიყენა “საფუძვლები” ხელშეკრულების დებულებათა შესამუშავებლად.

ორმხრივ დონეზე რეფორმის წინსვლითი მოძრაობა შესამჩნევად აისახება მოლაპარაკებებზე ახალ საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით. ბოლო დროს დადებული ხელშეკრულებების უმრავლესობა შეიცავს რიგ დებულებებს მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის შესახებ.

რეგიონალურ დონეზე საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა რეფორმის გატარებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები მოიცავს ხელშეკრულების მოქმედების კოლექტიურ განხილვას და შესაბამის ქმედებათა გეგმებს, რომლებმაც შეიძლება განაპირობონ ამ ხელშეკრულებათა ზოგადი მოდელები, ერთობლივი განმარტებები, ხელშეკრულებათა გადასინჯვა ან კონსოლიდაცია. მეგარეგიონალურ ხელშეკრულებებს შეუძლიათ საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა რეჟიმის კონსოლიდირება და რაციონალიზება და ამ ხელშეკრულებათა რეჟიმის სისტემური შეთანხმებულობის ამაღლება, იმ პირობით, რომ ისინი შეენაცვლებიან წინამორბედ ორმხრივ საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებებს მონაწილეთა შორის (“მოხსენება მსოფლიო ინვესტიციების შესახებ – 2014”).

საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა რეფორმირება მრავალმხრივ დონეზე – ყველაზე რთული გზა გახლავთ. გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების საგზაო რუკა განსაზღვრავს მრავალმხრივი საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებების რეფორმირების რამდენიმე ვარიანტს ინტენსიობის სხვადასხვაგვარი დონეებით. მრავალმხრივი კონსულტაციების არსებითი მნიშვნელობა მდგრადი განვითარების ამჟამინდელი დღის წესრიგის რეალიზაციისათვის აღიარებულ იქნა ქმედებათა ადისაბების პროგრამაში – გაეროს განვითარების დაფინანსების მესამე კონფერენციის (რომელიც 2015 წლის ივლისში ჩატარდა) შემაჯამებელ დოკუმენტში. ამ პროგრამაში წევრმა სახელმწიფოებმა სთხოვეს გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციას, “გაეგრძელებინა თავისი პროგრამის განხორციელება, რომლის დანიშნულებას წარმოადგენს წევრ სახელმწიფოებთან შეხვედრები და კონსულტაციები საინვესტიციო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით”.

საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა რეფორმის ამ პირველი ეტაპის დროს ქვეყნებმა მიაღწიეს კონსენსუსს რეფორმის აუცილებლობის შესახებ, განსაზღვრეს რეფორმის სფეროები და მისი გატარების ხერხები, განიხილეს საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა საკუთარი სისტემები, შეიმუშავეს ახალი ტიპური ხელშეკრულებები და დაიწყეს მოლაპარაკებები ახალ, უფრო თანამედროვე საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად, ჯერ კიდევ ბევრი რამაა გასაკეთებელი.

ჯერ ერთი, ყოვლისმომცველი რეფორმა მოითხოვს ორმაგ მიდგომას: მოლაპარაკებებს ახალ, უფრო თანამედროვე საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით და, იმავედროულად, ხელშეკრულებათა ამჟამად მოქმედი სისტემის მოდერნიზაციას. მეორეც, რეფორმამ უნდა გადამწყვიტოს მზარდი ფრაგმენტაციის პრობლემა: მხოლოდ ზოგადი მიდგომა უზრუნველყოფს საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებათა იმგვარი რეჟიმის ეფექტიანსა და ქმედით რეალიზაციას, რომელშიც სტაბილურობა, სიცხადე და პროგნოზირებადობა ხელს უწყობს ყველა დაინტერესებული მხარის მიზანთა მიღწევას. საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებების რეფორმის პირველი ეტაპისგან განსხვავებით, როდესაც ღონისძიებების უმრავლესობა ეროვნულ დონეზე ტარდებოდა, რეფორმის მეორე ეტაპი მოითხოვს ქვეყნებისგან ხელშეკრულების მონაწილე პარტნიორთა თანამშრომლობისა და ურთიერთკოორდინაციის აქტივობებს, რათა თავიდან იქნას აცილებული სისტემური რისკები და შეუსაბამობები ძველ ხელშეკრულებათა დიდ მასივში. 2016 წლის მსოფლიო საინვესტიციო ფორუმი საშუალებას იძლევა, განხილულ იქნას მიდგომები საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებების გატარებასთან დაკავშირებით მომდევნო ეტაპზე.

მოქმედებათა ერთობლიობა მოიცავს ღონისძიებ-

ბებს, რომელთა განხორციელებაც ქვეყნებს შეუძლიათ ცალმხრივად, თავიანთი არჩევანის შესაბამისად, და გადაწყვეტილებებს, რომელთაც შეუძლიათ წარმართონ საერთაშორისო თანამშრომლობა ან შეიძლება ჩართულ იქნან საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებებში.

ინვესტირების პროცედურათა გასამარტივებლად განკუთვნილი ნებისმიერი ინიციატივა განხილულ უნდა იქნას მდგრადი განვითარების უფრო ფართო დღის წესრიგთან მჭიდრო კავშირში, ეს მნიშვნელოვანია ინვესტირების პროცედურათა გასამარტივებელი მექანიზმების ნაკლოვანებათა აღმოსაფხვრელად, იქ, სადაც ისინი არსებობენ განვითარებად ქვეყნებში. ინვესტირების მცდელობათა გასამარტივებელი ქმედითი მცდელობები უნდა იქცეს საინვესტიციო პოლიტიკის ზოგადი სისტემის განუყოფელ ნაწილად (რეგულირების, ლიბერალიზაციის, დაცვისა და ნახალისების ჩათვლით), რომლის მიზანია მაქსიმალური მოგების მიღება ინვესტიციებისგან და ნებისმიერი უარყოფითი გვერდითი ეფექტის ან გარეშე ფაქტორის მინიმუმამდე დაყვანა.

დასკვნები

საერთაშორისო და ნაციონალური საინვესტიციო პოლიტიკის ცენტრალურ საკითხს წარმოადგენს ბალანსის პოვნა ლიბერალიზაციასა და რეგულირებას შორის, უმაღლესი ამოცანის – მდგრადი განვითარების მიზნით ინვესტიციათა ნახალისების – მისაღწევად. ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნათა და ინვესტიციების საბოლოო მესაკუთრის გამოვლენის პროცედურათა სრულყოფის გზით.

საკუთრების კრიტერიუმზე დამყარებული რეგულამენტაციების შეცვლა (სადაც ეს შესაძლებელია და მიზანშეწონილია) შესაძლებელია განხორციელ-

დეს სხვა პოლიტიკითაც, მაგალითად, კონკურენციის, საგადასახადო სისტემის, სამრეწველო განვითარების, სოციალური მომსახურების ან კულტურის განვითარების პოლიტიკით. მნიშვნელოვანია დადგინდეს არაპირდაპირი კავშირი საერთაშორისო საინვესტიციო ნაკადების მიმართულებებსა და ინვესტირების ეფექტიან პოლიტიკას შორის რაც თავის გამოხატულებას ჰპოვებს ტენდენციათა გაანალიზების პროცესში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. UNCTAD - ის მონაცემთა ბაზა; www.unctad.org/fdistatistics
2. UNCTAD - ის მონაცემთა ბაზა; www.unctad.org/fdistatistics
3. მოხსენება მსოფლიოს ინვესტიციების შესახებ; www.worldinvestmentreport.org
4. სიჭინავა ა.გოგორიშვილი ი.საერთაშორისო ინვესტიციები და ტრანსნაციონალური კორპორაციები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ფონდი. 2011;
5. Investment Policy Monitor. investmentpolicyhub.unctad.org
6. UNCTAD. "The Impact of International Investment Agreements on Foreign Direct Investment: An Overview of Empirical Studies 1998-2014", IIA Issues Note - working draft. New York and Geneva: United Nations. (2014a);
7. WIR14. World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action Plan. New York and Geneva: United Nations. 2014;
8. WORLD INVESTMENT REPORT 2017 <http://worldinvestmentreport.unctad.org/>
9. www.worldinvestmentreport.org